Softwarelizenzvertrag Planungssoftware

§ 1 Vertragsparteien

(1) Dieser Lizenzvertrag wird geschlossen zwischen Planwerk Software GmbH und Ostmooimooi Anlagenbau GmbH, vertreten durch die IT.

(2) Die Planwerk Software GmbH ist Anbieterin, die Ostmooimooi Anlagenbau GmbH ist Lizenznehmerin.

§ 2 Lizenzumfang

(1) Die Anbieterin räumt der Lizenznehmerin ein nicht ausschließliches Recht zur Nutzung der Planungssoftware für zehn Arbeitsplatzlizenzen ein.

(2) Die Verwaltung der Lizenzen erfolgt über einen Lizenzserver im Netz der Lizenznehmerin.

(3) Eine Unterlizenzierung oder Weitergabe der Software an Dritte ist ausgeschlossen.

§ 3 Lizenzgebühr

(1) Die Lizenzgebühr beträgt 18.400,00 € netto pro Jahr zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

(2) Die Gebühr wird jährlich im Voraus in Rechnung gestellt und ist innerhalb von 30 Tagen zu zahlen.

(3) Zusätzliche Arbeitsplatzlizenzen kann die Lizenznehmerin jederzeit zum anteiligen Jahrespreis nachbestellen.

§ 4 Laufzeit und Kündigung

(1) Die Lizenz wird für die Dauer von 12 Monaten ab dem 01.01.2026 erteilt.

(2) Jede Partei kann den Vertrag mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ablauf der Lizenzdauer schriftlich kündigen.

(3) Ohne fristgerechte Kündigung verlängert sich die Lizenz automatisch um 12 Monate.

§ 5 Support und Updates

(1) Die Anbieterin stellt während der Lizenzdauer alle Updates und Fehlerkorrekturen der Software bereit.

(2) Der Support ist werktags von 08:00 bis 17:00 Uhr per E-Mail und Telefon erreichbar.

(3) Kritische Fehler bearbeitet die Anbieterin vorrangig und meldet sich innerhalb von vier Stunden mit einer ersten Einschätzung.

§ 6 Vertraulichkeit

(1) Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Planwerk Software GmbH behandeln alle nicht öffentlichen Informationen, die sie im Zusammenhang mit diesem Vertrag erhalten, vertraulich.

(2) Die Pflicht zur Vertraulichkeit zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Planwerk Software GmbH gilt auch nach Beendigung des Vertrags für einen Zeitraum von drei Jahren fort.

(3) Eine Weitergabe an Mitarbeitende und Berater von Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Planwerk Software GmbH ist zulässig, soweit diese die Informationen für die Vertragsdurchführung benötigen und zur Vertraulichkeit verpflichtet sind.

§ 7 Datenschutz

(1) Soweit Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Planwerk Software GmbH personenbezogene Daten verarbeiten, halten sie die geltenden Datenschutzvorschriften ein.

(2) Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Planwerk Software GmbH benennen einander auf Anfrage je eine Ansprechperson für Fragen des Datenschutzes.

§ 8 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen des Vertrags zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Planwerk Software GmbH bedürfen der Schriftform, auch die Aufhebung dieser Schriftformklausel.

(2) Sollte eine Bestimmung des Vertrags zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Planwerk Software GmbH unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

(3) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Planwerk Software GmbH aus diesem Vertrag ist Beispielstadt, soweit gesetzlich zulässig.

(4) Für den Vertrag zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Planwerk Software GmbH gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.